

LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

Esta ficha temática explica la libre circulación de trabajadores, que forma parte de las cuatro libertades fundamentales garantizadas a los ciudadanos de la UE.

Una de ellas es la libre circulación de las personas, que incluye el derecho de los trabajadores a trasladarse y residir en otro país de la Unión y el de los miembros de sus familias a entrar en ese país y establecerse con ellos. Cuando se trasladan a otro Estado miembro, las personas tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones que los nacionales locales, lo que les garantiza un trato justo en cuanto a empleo, remuneración y condiciones de trabajo. Sin embargo, pueden aplicarse algunas restricciones en el caso de puestos de trabajo en la administración pública o la seguridad nacional.

Para defender estos derechos, la Autoridad Laboral Europea (ALE) desempeña un papel clave a la hora de hacer cumplir las normas de la Unión sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social y ofrece orientación y apoyo, en particular a los trabajadores desplazados (los enviados temporalmente a otro país de la UE por su empleador).

BASE JURÍDICA

- artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE);
- artículo 4, apartado 2, letra a), artículos 20 y 26 y artículos 45 a 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

La libre circulación de los trabajadores es uno de los principios fundamentales de la Unión desde su creación. Se recoge en el artículo 45 del TFUE y constituye un derecho fundamental de los trabajadores que complementa a la libre circulación de bienes, capitales y servicios en el mercado único europeo. Supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Los trabajadores de la Unión también tienen derecho a responder a ofertas de trabajo en otro país de la Unión, a desplazarse libremente en dicho país, a residir en él con objeto de ejercer un empleo y a permanecer en su territorio en determinadas condiciones después de haber ejercido un empleo.

Los nacionales de los países de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) tienen derecho a trabajar en la Unión con los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores de la Unión. La Unión también mantiene acuerdos especiales con otros terceros países.

LOGROS

El número de ciudadanos de la UE en edad laboral que residen en un Estado miembro distinto del suyo se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años. En 2024, su número ascendía aproximadamente a 10,1 millones (+ 1,8 % con

respecto al año anterior); la cifra se sitúa en unos 14 millones si se consideran todas las edades. Por otra parte, en 2024 el número de trabajadores transfronterizos en la UE alcanzó aproximadamente los 1,87 millones, lo que supone un aumento del 2 % con respecto al año anterior, y se registraron 5,6 millones de trabajadores desplazados, lo que supone un ligero aumento en comparación con 2023 (+ 0,8 %).

A. Disposiciones generales vigentes en materia de libre circulación

El derecho fundamental a la libre circulación de los trabajadores está consagrado en distintos Reglamentos y Directivas desde la década de 1960. El Reglamento de base relativo a la libre circulación de los trabajadores (Reglamento (CEE) n.º 1612/68) y la Directiva complementaria sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia (Directiva 68/360/CEE del Consejo) se han actualizado en varias ocasiones. En la actualidad, las principales disposiciones de la Unión son la [Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros](#), el [Reglamento \(UE\) n.º 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión](#), la [Directiva 2014/54/UE, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores](#), y el [Reglamento \(UE\) 2019/1149, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea](#).

1. Derecho de circulación y de residencia de los trabajadores

En la Directiva 2004/38/CE se introduce la **ciudadanía de la Unión** como condición fundamental de los ciudadanos de los Estados miembros cuando ejercen su derecho de libre circulación y residencia en el territorio de la Unión. Durante los tres **primeros meses**, todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a residir en el territorio de otro Estado miembro sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos. En el caso de que el período sea de mayor duración, el Estado miembro de acogida puede exigir que un ciudadano registre su presencia en el Estado dentro de un plazo razonable y no discriminatorio.

El derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión durante un período de **más de tres meses** está sujeto a determinadas condiciones: las personas que no trabajen por cuenta ajena ni propia tendrán que estar cubiertas por un seguro de enfermedad y disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida. Los estudiantes, inclusive de formación profesional, también pueden disfrutar del derecho de residencia, al igual que las personas desempleadas (involuntariamente) que se hayan registrado como tales.

Los ciudadanos de la Unión adquieren el **derecho de residencia permanente** en el Estado miembro de acogida después de un período de cinco años de residencia legal continua.

La Directiva modernizó la **reagrupación familiar** ampliando la definición de miembro de la familia (que anteriormente se limitaba al cónyuge, los descendientes menores de veintiún años o hijos dependientes, y los ascendientes a cargo) para incluir también a la pareja registrada, si la legislación del Estado miembro de acogida equipara la

unión registrada con el matrimonio. Independientemente de su nacionalidad, estos miembros de la familia tienen derecho a residir en el mismo Estado que el trabajador. El artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE, por último, faculta de manera explícita a los Estados miembros para retirar cualquier derecho conferido por ella en caso de **abuso o fraude**.

2. Empleo

El Reglamento (UE) n.º 492/2011 establece **normas relativas al empleo, a la igualdad de trato y a las familias de los trabajadores**. Los ciudadanos de un Estado miembro tienen derecho a buscar empleo en otro Estado miembro de conformidad con la normativa pertinente que se aplica a los trabajadores nacionales. Los Estados miembros no pueden aplicar prácticas discriminatorias, como la limitación de las ofertas de empleo a los nacionales o la exigencia de competencias lingüísticas que vayan más allá de lo que sea razonable y necesario para el puesto en cuestión. Asimismo, un trabajador móvil tiene derecho a recibir la misma asistencia de la oficina de empleo nacional que los ciudadanos del Estado miembro de acogida y también tiene el derecho a permanecer en el Estado de acogida por un período de una duración tal que le permita buscar trabajo, solicitar un empleo y ser contratado. Este derecho se aplica por igual a todos los trabajadores, independientemente de que tengan contrato fijo, sean trabajadores transfronterizos o de temporada, o presten algún tipo de servicio.

No obstante, estas normas no se aplican a los trabajadores desplazados, ya que estos no hacen uso de los derechos de libre circulación, sino que es el empleador el que se acoge a la libre prestación de servicios para destinar trabajadores al extranjero temporalmente. Los trabajadores desplazados están protegidos por la [Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores](#) (Directiva (UE) 2018/957, que modifica la Directiva 96/71/CE), la cual establece la obligación de aplicarles las mismas normas en materia de remuneración que a los trabajadores locales en el Estado miembro de acogida y regula el período a partir del cual se aplica la legislación laboral del Estado miembro de acogida ([2.1.13](#)).

En cuanto a las **condiciones de trabajo y empleo** en el territorio del Estado miembro de acogida, los ciudadanos de un Estado miembro que trabajan en otro Estado miembro disfrutan de los mismos beneficios sociales y fiscales y de las mismas condiciones de acceso a la vivienda que los trabajadores nacionales. Además, gozan de igualdad de trato en relación con el ejercicio de los derechos sindicales.

Las normas contra la discriminación también se aplican a los **hijos de los trabajadores móviles**, a quienes los Estados miembros de acogida deben animar a seguir una formación académica o profesional para facilitar su integración.

3. Jurisprudencia relativa a la libre circulación de trabajadores

Desde la instauración de la ciudadanía de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afinado la interpretación de la Directiva 2004/38/CE en una serie de casos relacionados con la libre circulación de trabajadores. La Comisión cuenta con una [base de datos en línea](#) en la que presenta la jurisprudencia en este ámbito.

B. Restricciones a la libre circulación

El TFUE permite a los Estados miembros **limitar la libre circulación de los trabajadores** por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública. Las medidas en cuestión deben estar fundamentadas en el comportamiento personal de la persona a la que se apliquen, que debe representar una amenaza lo suficientemente grave y real para los intereses fundamentales del Estado. En este sentido, la Directiva 2004/38/CE recoge una serie de garantías procesales.

De conformidad con el artículo 45, apartado 4, del TFUE, **la libre circulación de trabajadores no se aplica al empleo en el sector público**, aunque el TJUE ha interpretado esta excepción de manera muy restrictiva.

Durante un período transitorio posterior a la **adhesión de nuevos Estados miembros** pueden aplicarse ciertas condiciones que limiten la libre circulación de trabajadores desde dichos Estados, hacia ellos o entre ellos. En la actualidad no está en vigor ningún período transitorio.

El *Brexit* puso fin a la libre circulación de trabajadores entre el Reino Unido y la EU-27 el 31 de diciembre de 2020. Los derechos de los ciudadanos de la EU-27 que ya vivían y trabajaban en el Reino Unido y los de los ciudadanos británicos que vivían y trabajaban en la EU-27 están cubiertos por el Acuerdo de Retirada, que permite mantener su derecho a permanecer o trabajar, garantiza la no discriminación y protege sus derechos en materia de seguridad social. En lo que a la seguridad social se refiere, todas las situaciones transfronterizas nuevas iniciadas a partir del 1 de enero de 2021 están cubiertas por el [Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido](#).

C. Medidas destinadas a apoyar el ejercicio de la libre circulación

La Unión ha realizado importantes esfuerzos para promover la **movilidad de los trabajadores**, entre ellos:

- la reforma del sistema de **reconocimiento de las cualificaciones profesionales**, que prevé el reconocimiento automático de diversas profesiones del sector sanitario y de los arquitectos ([Directiva 2013/55/UE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales](#)) (2.1.6);
- la emisión de una **tarjeta profesional europea** para una serie de profesiones reguladas;
- la **coordinación de los regímenes de la seguridad social**, incluida la portabilidad de la seguridad social, en virtud del [Reglamento \(CE\) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social](#) (actualmente en fase de revisión) (3.6.4);
- la puesta en marcha de un proyecto piloto para una tarjeta europea de seguridad social, que irá seguida de una propuesta legislativa en el segundo semestre de 2026;
- la adopción de una **tarjeta sanitaria europea** y la aprobación de una Directiva relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza ([Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza](#));

- la mejora del acceso de los trabajadores móviles a **derechos de pensión** complementarios ([Directiva 2014/50/UE](#));
- la garantía de que los **procedimientos judiciales ofrezcan reparación** a los trabajadores objeto de discriminación y de que existan organismos que promuevan y supervisen la igualdad de trato ([Directiva 2014/54/UE](#));
- iniciativas que facilitan la movilidad de los trabajadores de terceros países en la Unión, como la [Directiva sobre residentes de larga duración](#) (Directiva 2003/109/CE), la [Directiva relativa a la entrada y residencia de trabajadores de alta cualificación](#) (Directiva (UE) 2021/1883, también conocida como la Directiva sobre la tarjeta azul), la [Directiva sobre el permiso único](#) (Directiva 2011/98/UE) y la [propuesta de Reglamento por el que se establece una Reserva de Talentos de la UE](#).
- la creación de la [Autoridad Laboral Europea \(ALE\)](#) en 2019 para hacer cumplir las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social, a fin de garantizar que los trabajadores y las empresas puedan operar sin fisuras a través de las fronteras, protegiendo al mismo tiempo sus derechos. La ALE apoya la coordinación entre los Estados miembros en la ejecución transfronteriza, incluidas las inspecciones conjuntas, y actúa como mediador en litigios transfronterizos. Ha pasado a gestionar el portal de movilidad laboral, **EURES (Red Europea de Servicios de Empleo)** y la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado. En mayo de 2025, la Comisión Europea publicó la [primera evaluación de la labor de la ALE](#). De cara al futuro, se espera que la Comisión proponga nueva legislación antes de finales de 2026 para seguir ampliando el mandato de la ALE y reforzar así su papel en la salvaguardia de unas condiciones de trabajo justas en un mercado laboral europeo en evolución.

La Comisión está preparando un [paquete de movilidad laboral justa](#) que se publicará antes del final de 2026 e incluirá propuestas legislativas para reforzar la Autoridad Laboral Europea, una tarjeta europea de seguridad social y una iniciativa de portabilidad de las competencias.

D. Impacto de la pandemia de COVID-19 y de la agresión de Rusia contra Ucrania en la libre circulación de trabajadores

La pandemia de COVID-19 provocó restricciones sin precedentes a la libre circulación de trabajadores a través de los Estados miembros de la Unión, en particular como resultado del restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores. Estas restricciones afectaron especialmente a los trabajadores transfronterizos, temporeros y desplazados. En respuesta a ello, la Comisión publicó directrices específicas sobre la libre circulación de los trabajadores y el Consejo adoptó una Recomendación sobre un enfoque coordinado que contiene disposiciones sobre la supresión de los requisitos de cuarentena para los trabajadores esenciales.

Tras la invasión rusa de Ucrania, millones de personas huyeron de Ucrania hacia la Unión Europea. La Comisión propuso de inmediato la activación de la [Directiva de protección temporal](#), que concede a las personas que huyen de Ucrania un permiso de residencia y acceso a la educación y al mercado laboral. La Comisión ha adoptado

una serie de iniciativas a fin de garantizar la integración rápida y efectiva de los refugiados ucranianos en el mercado laboral europeo y facilitar el reconocimiento de sus cualificaciones académicas y profesionales. Más de 4,35 millones de personas procedentes de Ucrania se benefician actualmente del mecanismo de protección temporal (cifras de diciembre de 2025).

EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo siempre ha destacado que la Unión y sus Estados miembros deben coordinar sus esfuerzos para promover la libre circulación de los trabajadores.

En su [Resolución sobre el respeto del derecho fundamental a la libre circulación en la UE](#) (16 de enero de 2014), el Parlamento recordaba que no se puede vincular el derecho a la libre circulación para fines de trabajo con abusos de los sistemas de seguridad social y pedía a los Estados miembros que se abstuvieran de adoptar medidas que pudieran afectar al derecho a la libre circulación.

El Parlamento apoyó la creación de una [Autoridad Laboral Europea \(ALE\) en su Resolución de 16 de abril de 2019](#), e impulsó la creación de un portal único para la libre circulación y la posibilidad de que la ALE proponga inspecciones conjuntas por iniciativa propia. Además, incluyó la cooperación sobre el trabajo no declarado entre sus tareas clave, garantizando así que la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado —creada en 2016 con el firme apoyo del Parlamento— prosiga sus actividades. De cara al futuro, en su [Resolución sobre la revisión del mandato de la Autoridad Laboral Europea](#) (18 de enero de 2024) el Parlamento señaló la necesidad de reforzar y ampliar el mandato de la ALE.

Durante la pandemia de COVID-19, el Parlamento aprobó en abril de 2020 una [Resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias](#) y, en junio de 2020, una [Resolución sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros durante la crisis de la COVID-19](#). Un año después, en una [Resolución sobre el impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y servicios](#) (20 de mayo de 2021), el Parlamento volvió a hacer hincapié en la situación especialmente vulnerable de los trabajadores fronterizos, desplazados, temporeros, transfronterizos y otros trabajadores móviles durante la pandemia de COVID-19, y pidió una mejor aplicación, cumplimiento y seguimiento de la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores. También pidió la creación de una ventanilla única con el fin de prestar servicios digitales para la movilidad laboral y el desplazamiento de trabajadores para trabajadores y empleadores.

A fin de facilitar la transferencia de los derechos de seguridad social de los trabajadores móviles, el Parlamento, en su [Resolución sobre la introducción de una tarjeta europea de la seguridad social](#) (25 de noviembre de 2021), pidió a la Comisión que acelerara sus planes de creación de una tarjeta europea digital de seguridad social.

Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Transportes, Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Para más información, véase el sitio web de la [Comisión de Empleo y Asuntos Sociales](#).

Victor Manuel Martinez Garzon
03/2026